

1502032-74.2021.8.26.0548
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM
Comarca: Campinas
Foro: Foro de Campinas
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 19/01/2022
... - Assunto:
- Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
CLODOMIRO EGIDIO MENDONCA NETO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

N.º único: 1502032-74.2021
Autos nº 641/2021

Vistos etc.,

I - CLODOMIRO EGIDIO MENDONCA NETO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Campinas
Foro de Campinas
1ª Vara Criminal
Av.Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

1502032-74.2021.8.26.0548 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1502032-74.2021.8.26.0548
Classe - Assunto:
- Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
CLODOMIRO EGIDIO MENDONCA NETO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

N.º único: 1502032-74.2021
Autos nº 641/2021

Vistos etc.,

I - CLODOMIRO EGIDIO MENDONCA NETO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, caput c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006, porque no dia 22 de junho de 2021, por volta das 15:40 horas, no interior do estabelecimento penal Ataliba Nogueira, situado na Rodovia SP101, 1, Vila Boa Vista, nesta cidade e comarca de Campinas, trazia consigo, para o fim de tráfico, duas porções de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Notificado (fls. 118), o réu apresentou defesa prévia a fls. 122/123.

Após, a denúncia foi regularmente recebida por decisão de 09 de agosto de 2021, ocasião em que designada a audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 128/129); então, o réu foi citado pessoalmente a fls. 157.

Como medida de instrução criminal, em audiência, foram ouvidas as duas testemunhas de acusação; ao final, o réu foi interrogado (depoimentos colhidos pelo método de videoconferência, por intermédio da plataforma MICROSOFT TEAMS - SAJ fls. 160). Em debates escritos, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal (fls. 163/167).

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição; em tese subsidiária, pleiteou: 1) a fixação da pena no mínimo legal; 2) o aumento mínimo pelo reconhecimento da agravante relativa à reincidência; 3) a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei de Drogas; 4) o aumento mínimo referente à causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas; 5) a fixação de regime prisional inicial, observado o tempo de prisão provisória; e 6) o direito ao apelo em liberdade (termo de debates de fls. 161/162).

É o relatório.

Decido.

II - A presente ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos por intermédio do Auto de Exibição e Apreensão fls. 14 e Laudo de Exame Químico Toxicológico de fls. 88/90.

Quanto à autoria, o acusado negou a prática do delito; em juízo, disse ter retornado de uma "saidinha" e, ao passar pela revista, antes do reingresso ao presídio, despiu-se e retirou o chinelo que calçava; negou que o tênis, em cujo interior foi localizada a cocaína, lhe pertencesse.

Por outro lado, ambos os agentes penitenciários ouvidos em juízo relataram que o acusado, no retorno ao estabelecimento prisional, ao ser submetido ao procedimento de revista padrão, trazia consigo, no interior do seu tênis, as duas porções de cocaína; indagado, negou a prática do delito. Por fim, ambos o reconheceram em audiência.

No mais, não procede a impugnação genérica ao teor dos seus depoimentos, uma vez que não consta dos autos qualquer impedimento ou suspeição e suas palavras têm o valor que possam merecer em conjunto com as demais provas produzidas nos autos. Nesse sentido, aliás, é o entendimento do STJ: "O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." (AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

Inviável a tese da Defesa no sentido que as duas porções do tóxico poderiam ser destinadas ao consumo próprio do acusado; ao contrário, restou cabalmente comprovado, tanto pela quantidade (202,64g), obviamente incompatível com o consumo pessoal, bem como pelos depoimentos orais, ressalte-se, mantidos desde a fase policial, bem como a própria negativa do acusado no sentido de que nada trazia consigo, que a cocaína trazida escondida em seu tênis se destinava ao consumo de terceiras pessoas.

Cumpra ressaltar, ainda, que o tipo penal previsto no artigo 33 da Lei de Tóxicos é de conteúdo múltiplo ou variado, uma vez que a norma descreve diversas condutas alternativas. E, por se tratar de um crime de mera conduta, sua consumação se faz com a prática de uma das condutas descritas no tipo. No caso dos autos, a conduta realizada pelo agente foi a de "trazer consigo".

No mais, como bem observado pelo Ministério Público, a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006, encontra-se perfeitamente configurada, uma vez que o réu praticou o delito de tráfico de drogas no estabelecimento prisional, local em que, inclusive, já cumpre pena pela prática de delito da mesma natureza.

Desta forma, diante do robusto conjunto probatório dos autos, patente o cometimento do crime previsto no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei de Drogas, uma vez que restou devidamente comprovado que o réu trazia consigo, no interior de seu tênis, as 02 (duas) porções de cocaína destinadas ao consumo de terceiras pessoas, de modo que a condenação é medida que se impõe.

Passo, agora, à dosagem das penas.

PENA. Atenta às circunstâncias e diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e a pena pecuniária de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados no mínimo legal, devidamente corrigidos. Tendo em vista a sua reincidência específica (certidão de fls. 43/48), AUMENTO ambas as penas de 1/6 (um sexto), o que dá, 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. No mais, em razão da causa do aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Tóxicos, AUMENTO ambas as penas de 1/6 (um sexto), o que dá, como pena final, a corporal de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e, como pena pecuniária, 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. Fixei o "quantum" unitário da pena pecuniária no mínimo legal em razão da modesta situação econômica do acusado que se declarou ajudante geral em audiência. Inviável a aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos, tendo em vista que o réu é reincidente e, ainda, incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, em razão do teor do artigo 44, inciso I, do Código Penal, uma vez que a pena é superior a 04 (quatro) anos. Pontuo que o reconhecimento da reincidência, como circunstância agravante que é, obsta a sua apreciação como critério impeditivo à aplicação da causa de redução da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, tendo em vista a expressa vedação legal da concessão da benesse aos que não sejam primários nem tenham bons antecedentes. Neste sentido é a jurisprudência do STJ: "A utilização da reincidência como agravante genérica e com o objetivo de afastar a causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 não configura bis in idem, conforme reiterada jurisprudência desta Corte, pois, desde que haja previsão legal específica, é possível a apreciação de um mesmo instituto jurídico em fases distintas da dosimetria da pena, conferindo-lhe efeitos diversos. Precedentes. A reincidência, específica ou não, impede a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, dado que necessário, dentre outros requisitos, seja o agente primário. Precedentes." (STJ - HC 391.985/SP - Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS - Quinta Turma - j. 27/06/2017).

III - Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o acusado CLODOMIRO EGIDIO MENDONCA NETO, qualificado nos autos (RG nº 33.348.370 - IIRGD de fls. 105), à pena segregativa de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e à pena pecuniária consistente no pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos, nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 33, caput c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006.

Reincidente e também de acordo com o disposto no artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07, deverá o réu iniciar o cumprimento da imposta pena corporal no regime fechado.

Neste sentido, o seguinte julgado: "PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO.

IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. RÉU REINCENTE. REGIME FECHADO ADEQUADO. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - Os requisitos para a imposição do regime semiaberto, constam no art. 33, § 2º, alínea b, e § 3º, do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, condenação por um período superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, bem como a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. III - Sendo o paciente reincente e fixada a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, o regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da sanção, nos termos do art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal, ainda que a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, a manutenção do regime mais gravoso do que o cabível pelo quantum de pena imposta justifica-se na reincidência do paciente. Habeas Corpus não conhecido." (STJ - HC 434.946/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 10/04/2018).

Reincente e preso por força deste processo, NÃO poderá apelar desta sentença em liberdade, em especial para que se assegure a efetiva aplicação da Lei Penal.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Deve-se observar, contudo, que cabe ao Juízo das Execuções a análise dos requisitos subjetivos e objetivos dos acusados para a concessão de eventuais benefícios (artigo 33, §§ 2º e 3º do Código Penal e artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal).

Após o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no livro "Rol dos Culpados".

Custas pelo acusado (artigo 4º, parágrafo 9º, letra "a", da Lei nº 11.608 de 29 de dezembro de 2003).

P. R. I. C.

Campinas, 19 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA